

1503277-47.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANE DA COSTA SANTANA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CRISTIANE DA COSTA SANTANA, qualificada à fl. 07, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No dia 11 de fevereiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503277-47.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503277-47.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANE DA COSTA SANTANA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CRISTIANE DA COSTA SANTANA, qualificada à fl. 07, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 06h50min, na Rua Tejuguaçu, altura do número 599, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca, a ré guardava e trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 18 unidades de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como 'maconha' (massa líquida: 4,8 gramas) e 09 invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína

(6,1 gramas) estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação de fls. 21/22.

Pois bem.

Segundo se apurou, policiais militares receberam denúncia anônima que dava conta de uma mulher que realizava o tráfico no local dos fatos.

Para lá se dirigiram e logo avistaram a denunciada em atitude suspeita.

Feita a abordagem, localizaram em seu poder, mais precisamente em uma bolsa que trazia consigo, as substâncias entorpecentes acima descritas e a quantia de R\$ 136,00 em dinheiro.

A natureza e a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento em porções, a importância em dinheiro localizada, tudo evidencia que os entorpecentes se destinavam a entrega rápida ao consumo de terceiros e que a denunciada os trazia consigo para tal finalidade.

Prisão preventiva (34/39).

Em 19/03/20, recebida a denúncia (fls. 60).

Ré citada. Defesa prévia (fls. 88/89).

Liberdade provisória (fls. 71).

Recusa, do Parquet, em ofertar acordo de não persecução penal (fls. 93/97 e 106/107).

Conflito suscitado, manifestação do PGJ consonância com o MP (fls. 118/126).

Manutenção da denúncia

Laudo da bolsa em que encontradas as substâncias entorpecentes (fls. 162/164).

Exame químico toxicológico (fls. 165/170 e 168/170).

Em audiência realizada no dia 06/12/21, foi ouvida a testemunha ALDIE VIDAL SILVERIO, insistindo o MP com a oitiva da outra testemunha. Deferimento (fls. 172/173).

Entretantes, r. liminar negando habeas corpus (fls. 143/144).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), no laudo de constatação (fls. 20/22), no laudo pericial (fls. 165/167), no laudo toxicológico (fls. 168/170) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

O policial Adie disse que estava em patrulhamento, com seu parceiro, no dia dos fatos, avistou a ré manipulando drogas. Foi feita a abordagem. A ré confessou informalmente que estava na prática do tráfico. Com ela, ainda, foi encontrada a quantia de R\$ 100,00 numa bolsa.

O cabo Alves, na presente audiência, afirmou que, a partir de denúncias, dirigiu-se ao local dos fatos. Visualizou a ré contando substâncias entorpecentes, e de posse de uma bolsa. O local é conhecido como ponto de drogas. Foi encontrada com a ré a quantia de R\$ 136,00. A ré confessou informalmente o crime. A exemplo, de seu colega de farda, disse que a ré estava sozinha, e não a conhecia de outras oportunidades.

A ré, no interrogatório judicial, deu versão contraditória diversa à dada na fase policial. Na polícia disse que: não estava comercializando drogas, e que encontrou a bolsa em estado de abandono, provavelmente dispensada por algum traficante. Ao constatar a presença de cocaína e a quantia em dinheiro, resolveu levar a droga para casa, para seu próprio uso, uma vez que é usuária de cocaína. Em juízo, a ré disse que, após limpar a rua, sentou na calçada, ganhando a bolsa, a droga, e o dinheiro. Iria fazer, então, uso da droga para uso próprio, e a firmeza dos depoimentos dos policiais, inclusive sobre as denúncias prévias de que a ré estava traficando, contando substância entorpecente, não deixam dúvida em relação à autoria, a qual, associada à quantidade de drogas e a situação em que (a ré) foi flagrada impedem cogitar a desclassificação almejada para uso de entorpecentes. A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

A ré é primária, os antecedentes (fls. 26/29), sem a chancela judicial, impedem que se incremente a pena na primeira dosimetria da pena.

Nada a ser considerado na 2ª fase da pena.

Aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência. Inexiste prova de que o réu se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa.

A pena é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno, CRISTIANE DA COSTA SANTANA, qualificada à fl. 07, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decreto a destruição das drogas e do material apreendido e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.